

OPINIÓN JURÍDICA

De:	Altra Legal Abg. Larissa Lacout Abg. Esteban Acha
Para:	Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) María Elena Ojeda
Fecha de consulta:	7 de octubre del 2021
Fecha de respuesta:	20 de octubre del 2021
Referencia:	Análisis jurídico sobre las Políticas de Privacidad de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (en adelante “IFPI” por sus siglas en inglés), a la luz de la normativa nacional referente a la Protección de Datos Personales.
Descripción de la consulta:	Consulta sobre la concordancia de las Políticas de Privacidad IFPI y la normativa nacional referente a la Protección de Datos Personales.
Resumen de respuestas	En términos generales, las Políticas de Privacidad de IFPI se encuentran acorde a la normativa nacional referente a la Protección de Datos Personales, salvo algunos puntos a ser detallados a continuación.
Palabras clave:	IFPI, Políticas de Privacidad, Protección de Datos Personales.
Fuente normativa:	Ley N.º 6534 del 27 de octubre del 2020;

Una vez recibida la consulta acerca de la concordancia de las Políticas de Privacidad IFPI y en atención a la normativa nacional referente a la Protección de Datos Personales, procedimos a analizar la normativa aplicable al tema en cuestión, a fin de evacuar la consulta realizada y exponer las eventuales contradicciones entre una y otra.

En concordancia, pasaremos a exponer nuestras conclusiones sobre el análisis de las Políticas de Privacidad IFPI a la luz de la normativa nacional referente a la protección de Datos Personales [I];

Adicionalmente, haremos mención de los puntos incluidos en las Políticas de Privacidad de IFPI [II].

Por último, expondremos puntualmente nuestras sugerencias a fin de adecuar las Políticas de Privacidad IFPI a las exigencias legales nacionales [III].

I. Análisis de las Políticas de Privacidad IFPI

En primer lugar, debemos aclarar que actualmente la única ley referente a Protección de Datos Personales vigente en Paraguay, es la Ley N.º 6534 del 27 de octubre del 2020 “De Protección de Datos Personales Crediticios”. Es decir, no tenemos una normativa de carácter general sobre el tema, sino la ley mencionada de carácter particular enfocado en el ámbito financiero y crediticio.

No obstante, consideramos que lo más acertado es seguir los lineamientos generales señalados por la Ley N.º 6534/2020, y adecuar, de ser necesario, las Políticas de Privacidad IFPI conforme a la presente normativa.

Habiendo realizado ésta aclaración, pasamos a exponer los resultados:

Como bien adelantamos en el encabezado, en términos generales, las Políticas de Privacidad de IFPI se encuentran acorde a la normativa nacional referente a la Protección de Datos Personales, salvo algunos puntos a ser detallados a continuación.

Por una parte, el punto 2. -¿Qué información recopilamos sobre usted?- de las Políticas de Privacidad de IFPI, informa expresamente al usuario sobre el tipo de información que recolecta del mismo.

En ese sentido, desglosa un detalle sobre el tipo de información que recolecta, mencionando en el inciso (e) *Información Financiera*, sin entrar en detalles sobre el mismo.

Consideramos que a fin de cumplir a cabalidad con el artículo 7¹ y el artículo 6² de la Ley N.º 6534/2020, es importante brindar el mayor detalle posible al usuario, sobre el tipo de

1 Artículo 7°.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Los datos personales recolectados o almacenados deberán ser lícitos, exactos, completos, veraces y actualizados para el fin específico para los que fueron recolectados.

2 Artículo 6°.- DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella, a fin de manifestar expresamente su consentimiento para la obtención y utilización de sus datos personales, el cual deberá ser expreso e inequívoco, en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento y deberá constar

información que será recolectada del mismo, a fin de que su consentimiento sea realmente un consentimiento informado.

Al consignar “Información Financiera” simplemente, el espectro informativo puede ser bastante amplio, por tanto, conviene delimitar el alcance a cierto tipo de información, que se sugiere sea detallada al pie de página.

Por otro lado, el punto 8 –*Derechos de acceso y/o de corrección*– establece que el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, la ejecución de dichos derechos podrá estar sujeto al pago de una tasa máxima de £ 10 (Libras Esterlinas Diez), equivalentes a USD 13,73 (Dólares Estadounidenses Trece con Setenta y Tres).

Ante esta disposición, conviene mencionar que el artículo 8³ de la Ley N.º 6534/2020 concede a los usuarios, el derecho a acceder a los datos personales que consten en sus registros, a través de medios y procedimientos sencillos, expeditos, *accesibles y gratuitos*.

Es decir, los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos personales que se reconocen a favor de los usuarios no se puede ver limitados por ningún tipo de imposiciones monetarias, como así tampoco por procedimientos altamente burocráticos.

Por el contrario, debe ser ejercido por medios sencillos, accesibles y gratuitos.

II. Inclusiones a las Políticas de Privacidad IFPI

Luego del análisis correspondiente y de las observaciones realizadas, consideramos oportuno incluir en las Políticas de Privacidad de IFPI dos (2) puntos, siempre y cuando

de manera escrita, electrónica, digital u otro mecanismo fehaciente. El consentimiento podrá ser revocado de forma expresa en las mismas condiciones y a título gratuito. Este acto no generará efecto retroactivo.

El tratamiento y la cesión de datos personales son ilícitos cuando el titular de los datos no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente.

En todos los casos, el responsable del tratamiento tiene la carga de demostrar que el titular de los datos consintió el uso de sus datos personales.

3 Artículo 8º.- EJERCICIOS DE LOS DERECHO DEL TITULAR DE DATOS. El titular de datos o su representante tiene derecho a acceder a los datos personales que de ella consten en registros mantenidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como a conocer cualquier información relacionada con las condiciones generales y específicas de su tratamiento.

Éste podrá solicitar, en cualquier momento al responsable, el acceso, actualización, rectificación, la supresión, oposición y portabilidad de los datos personales que le conciernen.

El responsable deberá establecer medios y procedimientos sencillos, expeditos, accesibles y gratuitos que permitan al titular de datos ejercer sus derechos.

En caso de personas fallecidas, el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley corresponderá a sus herederos o legatarios.

los mismos sean aplicables y compatibles con el sistema informático utilizado en el sitio web de IFPI.

Dichos puntos a ser incluidos son:

(1) Cookies

La tecnología de “cookies” es utilizada en muchos sitios webs.

Las cookies son porciones de información que un sitio transfiere al disco rígido de un individuo con el objeto de llevar un registro. Ello permite mejorar la experiencia *online* del usuario al guardar sus preferencias mientras está visitando un sitio en particular.

Las cookies no contienen información personal identificable y no pueden hacer una reseña de un sistema o recopilar información del disco rígido del usuario. Mientras el usuario visualiza el sitio web, se puede colocar una “cookie” en su computadora, la cual puede ser temporal o permanente.

Las cookies temporales se utilizan con fines como el de contar el número de visitas a un sitio web. Estas cookies temporales son eliminadas cuando el usuario sale de su navegador.

Por otro lado, una cookie permanente permite saber si el usuario ha visitado el sitio web anteriormente o si es un nuevo visitante.

La cookie no obtiene información personal sobre el usuario ni suministra ninguna manera de contactarlo, como tampoco extrae ninguna información de su computadora. No obstante, el sitio web que las utilice debe informar expresamente al usuario del sitio, quien a su vez, deberá manifestar su consentimiento expreso.

En tal sentido, si el sitio web de IFPI utilizará cookies, deberá aparecer el aviso correspondiente a fin de que el usuario consienta de manera expresa el uso de cookies y pueda seguir navegando.

(2) Plug In

Los Plug In permiten a los usuarios conectar el sitio web con diferentes redes sociales. De este modo, el usuario podrá indicar que le gusta el sitio web en redes sociales sin tener que salir del mismo.

Del mismo modo, el sitio web (mediante los Plug In) dará la posibilidad al usuario de iniciar sesión y registrarse ingresando a través de alguna cuenta creada con anterioridad en otra red social (tal como Facebook, Instagram o cualquiera que allí se indique).

El sitio web de IFPI informa que mediante el uso de los Plug In se podrá compartir cierta información del usuario que fuera necesaria para que los Plug In puedan cumplir con la finalidad antes indicada.

Al igual que con las cookies, la utilización de Plug In también debe ser confirmada por parte del Cliente.

III. Sugerencias

De los puntos analizados en este dictamen, sugerimos adecuar los siguientes puntos:

1. Incluir en el inciso (e) del punto 2. -¿*Qué información recopilamos sobre usted?*- el detalle de la información financiera a ser recolectada del usuario.
2. Establecer en el punto 8 - *Derechos de acceso y/o de corrección* – que los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos personales de los usuarios serán ejercidos por medios sencillos, accesibles y gratuitos.
3. Incluir la advertencia sobre el uso de cookies, si aplica.
4. Incluir lo referente a los Plug In, si aplica.

Es nuestro dictamen.